



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/13/2023
מס' בקשה: 9/14/2023

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

טבלב נלי ת"ז [REDACTED]
סביון 8, נוף הגליל
טל': 0505065539

המבקשת
(התובעת):

נגד

נואטחה לינא ת"ז [REDACTED]
סביון 8, נוף הגליל
טל': 0505577779

המשיבה
(הנתבעת):

החלטה

לפניי בקשה שהוגשה ביום 24.01.23 למתן פטור מאגרה, מכוח תקנה 14(א) לתקנות בתי המשפט (אגרות) התשס"ז-2007 (להלן – **התקנות**).

1. התובעת בעלת זכויות בדירה הרשומה כתת חלקה 10 בבית משותף המצוי ברחוב סביון 8 הידוע כגוש 17748 חלקה 16 (להלן – **הבית המשותף**).

2. יחד עם הבקשה, הגישה התובעת תביעה לצו עשה מכוח סעיף 3(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן – **חוק המקרקעין**), לחיוב הנתבע, בעל דירה בבית המשותף, בתיקון ליקויי רטיבות בדירתו, המסבים לפי טענתה נזק לדירתה.

3. תקנה 2 לתקנות מורה כי בעת פתיחת הליך בבית המשפט יש לשלם את האגרה הקבועה בתוספת, ככל שאין הוראה אחרת בכל דין. בית המשפט לא ייזקק להליך, אלא אם כן שולמה האגרה שחלה או שמביא ההליך פטור מתשלום האגרה.

4. התכלית העיקרית מאחורי החיוב בתשלום אגרה למנוע הליכי סרק או הגשת תביעות בסכום מופרז ללא כל ביסוס. רציונל נוסף עניינו בהשתתפות חלקית של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/13/2023
מס' בקשה: 9/14/2023

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מביא ההליך בעלות ההליך המשפטי [\[רע"א 7659/14 מדינת ישראל-משטרת ישראל נ' רופל \(נבו 11.2.15\)\]](#); רע"א 4014/10 מונדז נ' בירן (נבו 21.9.10).

5. ואולם בית המשפט לא ינעל שעריו בפני מי שמצבו הכלכלי אינו מאפשר את תשלום האגרה, בכפוף לעמידתו בתנאים הקבועים בדיון ובהתאם לשיקול דעת בית המשפט.

6. בסעיף 19 לתקנות נקבעה רשימה סגורה של עניינים הפטורים מאגרה. מעבר לכך ניתן לבית המשפט שיקול דעת לתת פטור חלקי או מלא מתשלום האגרה, כפי שמורה תקנה 14(א) לתקנות:

"הוגשה בקשה לפטור מתשלום אגרה וראה בית משפט שאין ביכולתו של המבקש לשלם את האגרה, ונראה לבית המשפט שההליך מגלה עילה, רשאי בית המשפט לפטור את המבקש מתשלום האגרה, כולה או חלקה; בית המשפט יתחשב ביכולתו האישית של המבקש בלבד, בהסתמך על רכוש, רכוש בן זוגו ורכוש הוריו, אם הוא סמוך על שולחנם בלבד; ואולם לעניין בקשה לפטור מתשלום אגרה בעד בקשה בכתב בהליך אזרחי בית המשפט לא יידרש לשאלה האם הבקשה בכתב מגלה עילה".

7. מלשון תקנה 14(א) לתקנות עולה אפוא כי על המבקש פטור מאגרה להוכיח שני תנאים במצטבר: האחד, שאין ביכולתו הכלכלית לשלם את האגרה; והשני, שההליך המשפטי מגלה עילה.

8. בעניין התנאי הראשון, על מבקש הפטור להוכיח חוסר יכולת כלכלית, לשם כך עליו להציג תשתית עובדתית ראייתית רחבה ומלאה. לפי תקנה 14(א) לתקנות על מבקש הפטור לצרף לבקשתו **"תצהיר שיפרט בו את רכוש, רכוש בן זוגו ורכוש הוריו אם הוא סמוך על שולחנם, ומקורות הכנסתו בששת החודשים שקדמו לתאריך הבקשה"**. בפסיקה נקבע שעל מבקש הפטור **"לפרוש בפני בית המשפט תשתית עובדתית מלאה ועדכנית בדבר מצבו הכלכלי"**, ובכלל זה מסמכים, תיעוד ואסמכתאות לתמיכה בטענה בדבר אי יכולתו לשלם את האגרה (ראו למשל: רע"א 4014/10 שאוזכר לעיל; וכן רע"א 9520/10 ממנה נ' חברת החשמל לישראל בע"מ (נבו 08.03.11); [בשג"ץ 4934/14 גורנשטיין נ' כנסת ישראל \(נבו 21.07.2014\)](#)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/13/2023
מס' בקשה: 9/14/2023

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. ודוק; אין די בהוכחת קושי בתשלום האגרה כדי לזכות בפטור מתשלום האגרה, ועל מבקש הפטור לשכנע את בית המשפט כי עשה ניסיונות לגייס את סכום האגרה מבני משפחה וחברים. "רק אם ניסיונות אלו כשלו, יש הצדקה לבקש פטור שמשמעותו הטלת ההוצאות המשפטיות על הצד שכנגד ועל החברה כולה" [בש"א 669/94 מגרבוטה נ' מנורה בע"מ, תק-על 95(1) 406; כן ראו: [רע"א 8496/99 אדרי נ' בנק לאומי](#) (נבו 15.06.2000)].

10. בעניין התנאי השני, על מבקש הפטור להוכיח סיכויים מספקים להצלחת ההליך. על בית המשפט להשתכנע שאין מדובר בעילה חסרת סיכוי של ממש. בשלב זה לא נדרש להוכיח שסיכויי העילה טובים [ע"א 8955/14 ואן קול נ' מדינת ישראל (נבו 31.12.14); ע"א 8974/04 פלוני נ' פלונית, פ"ד נט (4) 721 (2005)].

11. במיושם לענייננו, המבקשת לא הגישה תצהיר כמתחייב מתקנה 14(א) לתקנות ולא הציגה תשתית עובדתית להוכחת טענתה לחוסר יכולת כלכלית לשלם את האגרה. המבקשת צירפה אישור על קבלת גמלת אזור ותיק בתוספת השלמת הכנסה אך אין באישור זה כשלעצמו, להעניק למבקשת את הפטור המבוקש. אכן נקבע בתקנה 14(ה) לתקנות שקבלת גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה במועד הגשת הבקשה לפטור מאגרה, תשמש ראיה לכאורה לחוסר יכולתו הכלכלית של מבקש הפטור, אך אין בכך לפטור את מבקש הפטור מפרישת יריעה עובדתית רחבה ומלאה על ידי הגשת תצהיר, כנדרש בתקנה 14(א) לתקנות, לתצהיר יש לצרף אישורים בדבר העדר נכסים, אסמכתאות מהבנק המבססות את הטענה לאי יכולת כלכלית, לרבות אישור על העדר חסכוניות, פקדונות וכיוצ"ב. מעבר לכך, לא נטען וממילא לא שוכנעתי, שנעשה מאמץ או ניסיון (כלשהו) לגייס את סכום האגרה ממקורות בנקאיים או אחרים.

12. משלא התקיים התנאי האמור, לא מצאתי צורך לדון בשאלת התקיימותו של התנאי הנוסף שעניינו בשאלה האם ההליך מגלה עילה.

13. לאור האמור, הבקשה נדחת. משלא נדרשה תגובת הצד שכנגד, אין צו להוצאות. המבקשת תשלם את האגרה בתוך 10 ימים, שאם לא כן, אורה על מחיקת התביעה, ללא התראה נוספת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/13/2023
מס' בקשה: 9/14/2023

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

14. מזכירות תמציא העתק ההחלטה למבקשת ותסגור את תיק הבקשה. התיק העיקרי יובא לעיוני בתאריך 06.02.23.

ניתנה היום, ז' שבט תשפ"ג, 29 בינואר 2023, בהעדר הצדדים.

נג'ן ע"י
עינת מידן בלום

מפקחת על רישום מקרקעין